

[기출][2][2021-1-1]설립신고를 하지 않은 초기업 노동조합 지부의 단체협약 체결 당사자 지위 인정 여부

【문제 1】 A 회사는 상시 근로자 100 명을 고용하여 자동차 부품을 생산·판매하는 주식회사이다. A 회사 내에는 A 회사 근로자를 조직대상으로 하는 전국단위산업별노동조합인 전국자동차산업노동조합 A 회사지부가 2018. 3. 10. 적법하게 설립되어 현재 노동조합 활동을 하고 있다. A 회사지부는 지부장을 비롯하여 사무국장, 조직국장 등 노동조합 임원을 두고 있고, A 회사지부규약 제 7 조(노동조합 가입자격)는 "A 회사에 재직하고 있는 근로자로서 부장 이하의 직급자는 노동조합에 가입할 자격을 갖는다. 다만, 경리직 및 인사부에 근무하는 경우 해당 근무기간 동안은 노동조합의 조합원 자격이 정지된다."고 규정하고 있다. 실제로 A 회사 근로자 가운데 노동조합 가입자격이 있는 근로자 80 명 전원이 A 회사지부에 가입하고 있으며, A 회사 근로자 가운데 A 회사지부 외의 노동조합에 가입한 자는 없다. 그런데 A 회사지부는 지부로서 노동조합 설립신고를 하지 않았다.

한편 2018. 3. 31. 까지를 유효기간으로 하는 단체협약을 체결하였다. 단체협약 제 29 조는 "A 회사는 해외 법인 설립을 하고자 하는 경우 A 회사지부의 동의를 구하여야 한다."는 조항을, 제 49 조는 "단체협약의 유효기간이 경과한 후에도 새로운 단체협약이 체결되지 아니한 때에는 새로운 단체협약이 체결될 때까지 종전 단체협약이 효력을 유지한다."는 조항을, 나아가 제 50 조는 "A 회사는 단체협약 해지권을 행사하지 않는다."는 조항을 각각 두고 있다. 여기서 단체협약 유효기간 종료를 앞두고 A 회사와 A 회사지부 사이에 A 회사의 해외 진출과 그에 따른 해외 법인 설립 등과 관련하여 A 회사지부와 수차례에 걸쳐 단체교섭을 하였으나 이에 A 회사는 2020. 4. 30. A 회사지부에 단체협약을 해지한다고 통보하였고, 2020. 11. 1.자로 단체협약이 해지되었다. 다음 물음에 답하십시오. (50 점)

(물음 1) A 회사는 A 회사지부의 경우 노동조합설립신고도 하지 않아 처음부터 단체협약을 체결할 당사자 지위를 갖고 있지 않다고 주장한다. A 회사 주장의 정당성에 관하여 논하십시오. (20 점)